

1500072-51.2020.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... O veículo abordado seria produto de furto ou roubo. Diante da situação, deram voz de prisão e levaram à delegacia. A princípio, o motorista negou qualquer atividade ilícita. Disse que teria visto o anúncio do carro na internet, achou que seria bacana comprar; fez a compra com o indivíduo. Não se recorda das demais informação dada em sede policial. O réu conseguiria perceber a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

1ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500072-51.2020.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-51.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2051027/2020 - DEL.POL.IGUAPE, 10181412 - DEL.POL.IGUAPE, 341/20/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2051027 - DEL.POL.IGUAPE, 341/20/103 - DEL.POL.IGUAPE, 2051027 - 01º D.P. IGUAPE, 341/20/103 - 01º D.P. IGUAPE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID COSTA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou DAVID COSTA DIAS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 180 do Código Penal. Segundo narrou o MP, desde data incerta até a madrugada de 22 de fevereiro de 2020, por volta das 04h55min, na Rua Vitoriano Ribeiro, defronte ao nº 217, via pública, bairro Rocío, nesta cidade e comarca de Iguape, DAVID COSTA DIAS, qualificado e interrogado nos autos (fl.12), adquiriu e nesta data conduzia coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo marca GM, modelo Meriva, cor prata, placas EIR 1903, mas ostentando a de número EMP 5677, furtado em data anterior e com sinais

identificadores adulterados.

A denúncia foi recebida em 02/09/2020(Denúncia). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e três testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As alegações finais foram apresentadas oralmente.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 02/04), auto de apreensão e exibição (fls. 05), laudo pericial do veículo (fls. 57/66), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima do crime anterior, LUCIANO ANTONIO MARTINS, declarou que tinha uma lanchonete, e a Meriva ficava na frente, e de lá foi levada. Faz uns dois anos e meio. Estava na lanchonete quando ocorreu. Não pegaram da sua mão. Depois veio saber do carro um ano atrás, numa Delegacia de Sorocaba, para avisar que tinham localizado o veículo na Ilha Comprida. Não chegou a ver o veículo. Não recuperou, porque tinha seguro, recebeu o seguro. Eles afirmaram que o veículo era seu. O seguro, Yuze, salvo engano, informou também que o veículo tinha sido localizado. Mas ninguém pediu para ir verificar.

A testemunha JÚLIO CÉSAR OLIVERIA, policial militar, disse estava em patrulhamento no bairro do rocio, quando visualizaram um veículo insulfilmado. Realizaram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente, realizaram a pesquisa do veículo, onde foi encontrado algumas improcedências. Indagado, o condutor disse que havia comprado recentemente. Com isso, os policiais fizeram uma pesquisa mais aprofundada, constatando um veículo produto de furto em Sorocaba. Pesquisaram o número de chassi do veículo de Sorocaba com o número de chassi do vidro, dando certeza quanto à ilegalidade do veículo. Em seguida, deram voz de prisão e levaram à delegacia. O réu alego que viu o veículo à venda em uma rede social; disse que iria pagar ao vendedor R\$ 8.000,00, no veículo; posteriormente, na delegacia, o réu disse que teria pago R\$ 15.000,00, e iria dar o restante depois. Contudo, o vendedor o bloqueou, não tendo mais contato com o mesmo. O réu não mostrou resistência; o número do chassi fica ao lado do banco do motorista e estava visivelmente adulterado.

No mesmo sentido foi o testemunho de FELIPE RAFAEL DA SILVA MONTEIRO, também policial militar, disse se recordar da ocorrência, afirmando que estava em patrulhamento perto de um local de venda de drogas, e um veículo com vidros escuros, parcialmente acima da velocidade, estava passando. Diante disso, resolveram abordar o veículo; na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente, pesquisaram a procedência do veículo, e encontraram divergência sobre o modelo. Com essa suspeita, fizeram uma pesquisa mais aprofundada, encontrando outras divergências como chassi alterado e placa. O veículo abordado seria produto de furto ou roubo. Diante da situação, deram voz de prisão e levaram à delegacia. A princípio, o motorista negou qualquer atividade ilícita. Disse que teria visto o anúncio do carro na internet, achou que seria bacana comprar; fez a compra com o indivíduo. Não se recorda das demais informação dada em sede policial. O réu conseguiria perceber a incoerência do emplacamento em uma breve pesquisa na internet. Quanto às adulterações, estavam bem visíveis a olho nu. O réu não apresentou nenhum tipo de resistência. Acredita que toda pessoa leiga consegue identificar o chassi do veículo. Sobre o valor do veículo, informa que na época estava aproximadamente em R\$ 20.000,00.

O réu não foi interrogado, porque revel.

Como se vê, as duas testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu estava na posse do veículo, que era produto de ilícito. A vítima, por sua vez, confirmou o furto do veículo.

A palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações, se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"O policial, em depoimento coeso, incrimina o recorrente inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados (...)"

(STJ, HC 705060/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, data do julgamento 15/02/2022, data da publicação, DJe 21/02/2022).

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminoso da coisa deve ser depreendida pelos indícios e circunstâncias que envolveram os fatos.

No caso em apreço, as condições nas quais o carro foi localizado denotam a ciência de sua origem ilícita, detectável por qualquer pessoa imbuída de boa-fé.

O acusado não demonstrou qualquer condição que indicasse a licitude da procedência do veículo, ônus que lhe competia, conforme o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal." (AgRg no HC n. 727.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 31/3/2022)

Como se vê, o réu, embora tenha dito em sede policial que comprou o veículo, não soube indicar o nome completo da pessoa que lhe vendeu, nem qualquer outra qualificação.

Trecho do interrogatório: "[...] O Interrogando deu a Gilberto a importância de R\$15.000,00(quinze mil reais), recebendo o CRLV, sendo certo ficou acordado que assim que o interrogando desse a Gilberto os mil reais faltantes, ele lhe entregaria o recibo do veículo, para posterior transferência. Cerca de quinze dias após a aquisição do veículo, Gilberto bloqueou todos os meios de contato, não sendo possível localizá-lo. Informa que a única vez que teve contato visual com Gilberto foi quando da negociação, nunca tendo visto tal pessoa antes ou depois da transação."

Ademais, o laudo pericial de fls. 67/76, juntamente com as fotos do veículo fixada à fls. 57/66, vislumbra-se diversas incoerências; umas das incoerências é evidenciado pela placa, que é pertencente a outro veículo.

depoimentos das testemunhas, já que a defesa não trouxe um elemento sequer que justificasse a posse.

Como se não bastasse, os agentes ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram que a veículo em questão foi apreendida na posse do réu.

Embora tenha ele alegado que não tinha conhecimento de que o objeto era produto de delito, certo é que as provas dos autos demonstram o contrário.

Isto porque, se a aquisição fosse lícita, poderia o réu ter indicado o nome completo da pessoa que lhe entregou o veículo, com maiores detalhes de sua qualificação.

Comprovados, portanto, os elementos do delito tipificado no art. 180, caput, do

Código Penal, quais sejam, que o sujeito ativo adquiriu o produto de crime, ciente de sua origem criminoso, a condenação é de rigor.

As teses da defesa que dizem respeito à dosimetria da pena serão apreciadas na sequência.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase não há circunstâncias negativas a valorar. Fixo a pena base em um ano de reclusão, e 10 dias multa.

Em segunda fase, verifico que não há atenuantes ou agravantes. Mantenho a pena supracitada.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva em um ano de reclusão, e 10 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial aberto, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal.

Incabível, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: apesar de primário, o acusado responde a diversos processos, a indicar que a pena alternativa não seria suficiente para a correta reprimenda do crime. Também não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77), em vista do regime inicial fixado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu DAVID COSTA DIAS pela prática do delito do artigo 180 do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Iguape, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA